

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4775/2533

บริษัท เอเชียน ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด

กรมศุลกากร

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2

ราคาตามบัญชีราคาสินค้าหรือไพร์ชลิสต์ ที่จำเลยใช้ประเมินเรียกเก็บอากรเพิ่มจากโจทก์ เป็นราคาที่บริษัทผู้ผลิตสินค้าที่โจทก์นำเข้าในต่างประเทศกำหนดขึ้นสำหรับเสนอขายสินค้าเป็นการทั่วไปโดยผู้ผลิตสินค้าแจ้งมาว่า ราคาตามบัญชีราคาสินค้าที่ตั้งขึ้นเพื่อเสนอขายดังกล่าวจำเป็นต้องตั้งราคาขายไว้เพื่อการเจรจาซื้อขายกันต่อไป เมื่อมีการเจรจาขายสินค้าแล้วตกลงซื้อขายกันราคาจะต่ำกว่าราคาที่บริษัทกำหนดขึ้นเพื่อขาย ดังนี้ ราคาสินค้าตามบัญชีราคาสินค้าหรือไพร์ชลิสต์ จึงไม่ใช่ราคาที่ได้มีการซื้อขายกันแท้จริง ไม่อาจถือได้ว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงเป็นราคาทำขึ้นระหว่างผู้ผลิตกับโจทก์และเป็นราคาสินค้าที่ใช้จำหน่ายเฉพาะในประเทศไทย เมื่อปรากฏว่าเป็นราคาที่มีการตกลงซื้อขายกันจริงโดยมิได้มีการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายให้ราคาต่ำกว่าปกติที่จะซื้อขาย จึงเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด.

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้นำสินค้าประเภทอะไหล่รถจักรยานยนต์เข้ามาในราชอาณาจักร โดยได้ชำระอากรขาเข้า ภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาลแล้ว ต่อมาเจ้า

พนักงานประเมินของจำเลยได้ทำการประเมินอากรขาเข้าภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาล และเงินเพิ่มภาษีดังกล่าวจากโจทก์ โดยทำการประเมินภาษีอากรเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น 1,795,201.72 บาท โจทก์เห็นว่า การประเมินภาษีอากรไม่ถูกต้อง แต่เกรงว่าจำเลยจะงดรับปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้าของโจทก์ จึงจำเป็นต้องนำเงินจำนวน 1,795,201.72 บาท ไปชำระให้แก่จำเลย พร้อมทั้งโต้แย้งการประเมินโดยได้ยื่นอุทธรณ์การประเมิน การประเมินอากรของจำเลยอาศัยราคาตามบัญชีสูงสุดหรือไพร์ชลิสต์ของบริษัทฮอนด้ามอเตอร์ จำกัดประเทศญี่ปุ่น โดยราคาตามบัญชีหรือไพร์ชลิสต์ดังกล่าวเป็นราคาที่ผู้ผลิตทำขึ้นและจัดส่งให้ลูกค้าทั่วโลกเพื่อเป็นคำแนะนำราคาขายมิใช่ราคาอันแท้จริงตามท้องตลาด การกระทำของจำเลยเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องคืนเงินจำนวน 1,795,201.72 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ย จึงขอให้เพิกถอนการประเมินอากรขาเข้า ภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาลของจำเลย และให้จำเลยคืนเงินภาษีอากร จำนวน 1,795,201.72 บาท ให้โจทก์พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ

จำเลยให้การว่า การประเมินราคาสินค้าของเจ้าพนักงานของจำเลยชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานของจำเลยเฉพาะแต่อากรขาเข้า และให้จำเลยคืนเงินจำนวน 1,241,144.84 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงจากคำเบิกความของนายวิภาส รุจนกร เจ้าพนักงานผู้ประเมินราคาตามใบขนสินค้าที่พิพาทกัน

ในคดีนี้ว่า เหตุที่ใช้ราคาตามบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข 2 และ 3 เนื่องจากเป็นราคาที่กรมศุลกากรอนุมัติให้ใช้เป็นเกณฑ์ประเมินซึ่งบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข 2 และ 3 นั้นตามทางนำสืบของจำเลยคงได้ความว่า จำเลยได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ของจำเลยจัดหาและส่งเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น โดยพยานจำเลยไม่มีปากไต่เบิกความให้เห็นว่า ราคาที่ปรากฏตามบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข 2 และ 3 นั้นเป็นราคาสำหรับซื้อขายกันในประเทศไทยด้วย ซึ่งในข้อนี้นายวานิช จันทร์จรงจิต พยานโจทก์เบิกความว่าราคาตามบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข 2 และ 3 นั้นเป็นราคาและผู้เสนอขายกำหนดขึ้นเองเพื่อเสนอขายแก่ลูกค้าทั่วโลก ซึ่งเมื่อพิจารณาตามลักษณะรายการที่ปรากฏในบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข 2 และ 3 แล้วก็เห็นได้ว่าเป็นการกำหนดราคาสินค้าของบริษัทผู้ผลิตไว้ในลักษณะที่เป็นการทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจง และไม่เป็นราคาที่จะทำการซื้อขายกัน ณ ประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ ราคาที่ปรากฏในบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข 2 และ 3 จึงน่าจะเชื่อได้ตามคำเบิกความของนายวานิชว่าเป็นเพียงราคาที่เสนอขายแก่ลูกค้าทั่วโลกมิใช่ราคาที่กำหนดหรือตกลงขายให้แก่ลูกค้าในประเทศใดประเทศหนึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วย นอกจากนั้นนายเชษฐา ไชยานนท์ พยานจำเลยยังเบิกความด้วยว่า ถ้าถือตามราคาตามบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข 2 และ 3 มาคำนวณเป็นต้นทุนแล้ว จะมีราคาสูงกว่าราคาจำหน่าย ส่วนราคาตามที่ปรากฏในบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข 109 ในคดีหมายเลขดำที่ 272/2530 ของศาลฎีกาอากรกลางนั้น นายวานิชเบิกความว่าเป็นบัญชีราคาสินค้าที่ทำขึ้นระหว่างบริษัทผู้ผลิตกับโจทก์และเป็นราคาสินค้าเครื่องอะไหล่รถจักรยานยนต์ที่ใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น และราคาที่ปรากฏในหน้าแรกของเอกสารจ.109 ก็มีข้อสังเกตไว้มีความว่า "ราคานี้มีจำหน่ายเฉพาะในตลาดประเทศไทย" จำเลยมิได้นำสืบหักล้างให้เห็นว่า ราคาตามที่ปรากฏในบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข 109 ดังกล่าวมิใช่ราคาที่จำหน่ายในประเทศไทย หรือมิใช่ราคาที่ได้มีการซื้อขายกันจริงระหว่างโจทก์กับบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ ซึ่งในการ

ซื้อขายสินค้าอะไหล่รถจักรยานยนต์ของโจทก์นั้น นายวานิชเบิกความว่า สินค้าที่โจทก์นำเข้าปรากฏตามใบอินวอยซ์ เอกสารหมายเลข 7 และได้สำแดงราคาตรงตามใบอินวอยซ์ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 6 ซึ่งราคาที่สำแดงนั้นเป็นราคาตามบัญชีราคาสินค้าที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 109 การชำระราคาก็ได้ชำระราคาแก่ผู้ขายในต่างประเทศ ในราคาตามบัญชีราคาสินค้า โดยวิธีการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต จำเลยมิได้นำสืบหักล้างให้เห็นว่า โจทก์มิได้ซื้อหรือชำระราคาตามที่ปรากฏในใบสำแดงราคาสินค้า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามคำเบิกความของนายวานิชว่า โจทก์ได้ตกลงซื้อและชำระราคาให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศตามราคาบัญชีราคาสินค้าที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 109 นอกจากนี้พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 2 บัญญัติว่า "คำว่า "ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด" หรือ "ราคา" แห่งของอย่างใดนั้น หมายความว่า ราคาขายส่งเงินสด (ในส่วนของการนำเข้าไม่รวมค่าอากร) ซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลาและที่ที่นำของเข้าหรือส่งของออกแล้วแต่กรณี โดยไม่มีหักทอนหรือลดหย่อนราคาอย่างใด" ในเมื่อราคาตามบัญชีราคาสินค้าที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 2 และ 3 ที่จำเลยอ้างมาเพื่อประเมินเรียกเก็บอากรเพิ่มนั้นเป็นราคาที่บริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศกำหนดขึ้นสำหรับการเสนอขายสินค้าเป็นการทั่วไปดังที่ได้วินิจฉัยข้างต้น และยังปรากฏตามเอกสารหมายเลข 5 ที่บริษัทผู้ผลิตสินค้าที่โจทก์นำเข้าแจ้งมาให้ทราบว่าเป็นราคาตามบัญชีราคาสินค้าที่ตั้งขึ้นเพื่อเสนอขายนั้น จำเป็นต้องตั้งราคาขายไว้สูงเพื่อการเจรจาซื้อขายกันต่อไป เมื่อมีการเจรจาขายสินค้าแล้วตกลงซื้อขายกันราคาจะต่ำกว่าราคาที่บริษัทกำหนดขึ้นเพื่อขาย ดังนั้นราคาตามบัญชีราคาสินค้าที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 2 และ 3 จึงมิใช่ราคาที่ได้มีการซื้อขายกันจริง ไม่อาจถือได้ว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดตามความหมายของบทบัญญัติดังกล่าว สำหรับราคาที่ปรากฏตามบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข 109 นั้น ได้วินิจฉัยข้างต้นแล้วว่า เป็นราคาซื้อขายสินค้าอะไหล่รถจักรยานยนต์สำหรับผู้สั่งซื้อในประเทศไทย และโจทก์ได้ชำระราคาให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศตาม

ราคาเท่าที่ระบุไว้ในบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข จ.109 ทั้งจำเลยก็เคยประเมินอากร  
ขาเข้าตามราคาที่โจทก์เคยสำแดงในใบขนซึ่งเป็นราคาตามที่ระบุไว้ในบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข จ.109 ดังกล่าวตลอดมา จำเลยเพิ่งมาประเมินเรียกเก็บอากรขา  
เข้าตามราคาที่ปรากฏในบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข ล.2 และ ล.3 ในปี พ.ศ.  
2529 เท่านั้น และได้ความจากคำเบิกความของนายประพฤติ ราชูพิมพ์ ว่า ราคาตาม  
บัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข ล.2 และ ล.3 นั้นในปี พ.ศ. 2530 จำเลยก็ไม่ได้ใช้ราคา  
ตามบัญชีราคาสินค้าเอกสารสองฉบับนี้สำหรับประเมินอากร แต่ใช้ราคาตามบัญชี  
ราคาสินค้าที่โจทก์เสนอเข้ามา และตามคำเบิกความของนายมานิช บุญคำ หัวหน้า  
ฝ่ายนำเข้าของจำเลยก็ได้ความว่า ราคาที่ผู้นำเข้าสำแดงไว้ในใบขนนั้นตรงกับบัญชี  
ราคาสินค้าเอกสารหมายเลข ล.2 และ ล.3 เป็นส่วนมาก และรายการตามที่ระบุไว้ใน  
บัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข จ.109 ส่วนใหญ่ตรงกับรายการในบัญชีราคาสินค้า  
เอกสารหมายเลข ล.2 และ ล.3 อันเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่าราคาที่โจทก์สำแดง  
โดยถือราคาตามบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข จ.109 นั้น เป็นราคาที่มีการตกลงซื้อ  
ขายกันจริงโดยมิได้มีการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายให้ราคาต่ำกว่าปกติที่จะซื้อขาย  
จึงต้องถือว่าราคาที่โจทก์สำแดงในใบขนตอนนำเข้าโดยถือเอาราคาที่ตกลงกันไว้  
ระหว่างโจทก์กับบริษัทผู้ผลิตตามบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข จ.109 เป็นราคาอัน  
แท้จริงในท้องตลาด..."

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-เดชา สุวรรณโณ-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ